

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6183/2539

นาย วิจารณ์ แยม ละม้าย
บริษัท โลมากรู๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

การทะเลาะวิวาทตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่จำเป็นต้องถึงขนาดใช้คำ
หยาบ คำด่า หรือใช้กำลังทำร้าย การใช้วาจาโต้เถียง โดยไม่พึงเหตุผล และมีใช่
เป็นการชี้แจงเหตุผลโดยสุภาพตามควร ประกอบกับการใช้กิริยาอาการที่ทำให้เห็นได้
ว่าไม่เคารพยำเกรง และเชื่อฟังหัวหน้างานก็ถือเป็นการทะเลาะวิวาทได้ ข. ซึ่งเป็น
หัวหน้างานเตือนโจทก์เกี่ยวกับการทำงาน โจทก์กลับแสดงกิริยาอาการพูดจาก้าวร้าว
พร้อมกับตบโต๊ะทำงานต่อหน้า ข. และเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนภายในที่ทำการของ
จำเลย ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกับลูกจ้างอื่นหรือบุคคลอื่นในบริเวณที่ทำงานตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 6,863 บาท
เงินโบนัส 7,100 บาท ค่าจ้างค้าง 1,250 บาท และค่าชดเชย 21,300 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสาร ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 4,600 บาท และค่าน้ำมันรถอีกเดือนละ 2,500 บาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2539 โจทก์ได้เถียงกับนางสาวชนิษฐา จิระไพศาลกุลกรรมการบริษัทจำเลยและเป็นหัวหน้างานของโจทก์ถึงขั้นดบโตะทำงานต่อหน้าพนักงานอื่นหลายคนแต่ไม่มีการใช้คำหยาบ คำด่าหรือใช้กำลังทำร้ายกัน จำเลยจึงมีหนังสือเตือนโจทก์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้างานทะเลาะวิวาทกับหัวหน้างานในบริเวณที่ทำงานและการมาทำงานสายเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2539 โจทก์ทะเลาะได้เถียงกับนางสาวชนิษฐาเกี่ยวกับงานอีก จึงเป็นการทำผิดซ้ำคำเตือน ทั้งโจทก์ได้กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าน้ำมันรถ 1,250 บาท แก่โจทก์คำขออนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าในวันที่ 13 มกราคม 2539 โจทก์ได้เถียงกับนางสาวชนิษฐา จิระไพศาลกุล หัวหน้างานโดยมิได้ใช้คำหยาบ คำด่า หรือใช้กำลังทำร้าย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการทะเลาะวิวาทอันจะเป็นเหตุให้จำเลยออกคำเตือนโจทก์เป็นหนังสือได้โดยชอบด้วยกฎหมายปัญหาข้อนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เอกสารหมาย ล.1 เรื่องวินัยและโทษทางวินัย ข้อ 6.12 กำหนดว่า ลูกจ้างต้องไม่ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือกับบุคคลอื่นในบริเวณที่ทำงาน ลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษเตือนด้วยวาจาเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง พักงาน หรือให้ออกจากงานเห็นว่า การทะเลาะวิวาทตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดใช้คำหยาบ คำด่า หรือใช้กำลังทำร้ายการใช้วาจาได้เถียงโดยไม่พึงเหตุผล และมีใช่เป็นการชี้แจงเหตุผลโดย

สภาพตามควร ประกอบกับการใช้กิริยาอาการทำให้เห็นได้ว่าไม่เคารพยำเกรงและ
เชื่อฟังหัวหน้างานก็ถือเป็นการทะเลาะวิวาทได้เมื่อนางสาวขนิษฐาหัวหน้างานเตือน
โจทก์เกี่ยวกับการทำงานแต่โจทก์กลับแสดงกิริยาอาการพูดจ้าวร้าวต่อนางสาว
ขนิษฐาร่วมกับตบโตะทำงานต่อนางสาวขนิษฐาและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน
ภายในที่ทำการของจำเลย การกระทำของโจทก์ดังกล่าวแม้ไม่ได้ใช้คำหยาบ คำด่า
หรือใช้กำลังทำร้าย ก็ถือได้ว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกับลูกจ้างอื่นหรือบุคคลอื่นใน
บริเวณที่ทำงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ 6.12 แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิ
ลงโทษโจทก์โดยเตือนเป็นหนังสือได้ ที่จำเลยออกหนังสือเตือนโจทก์เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2539 เรื่องฝ่าฝืนคำสั่งและทะเลาะวิวาทกับหัวหน้างานชอบแล้ว ดังนั้น
การที่นางสาวขนิษฐาเรียกโจทก์มาพบในวันที่ 30 มกราคม 2539 และแสดงบัตร
ตอกเวลาให้โจทก์ดูว่าโจทก์มาทำงานสายหลายครั้งกับหยุดงานโดยไม่แจ้งสาเหตุขอ
หักค่าจ้างตามส่วน โจทก์ไม่พอใจพร้อมกับแสดงกิริยาไม่สุภาพก้าวร้าวทะเลาะโต้
เถียงกับนางสาวขนิษฐาและพูดดูถูกจำเลยว่าบริหารงานแบบแม่ค้าต่อหน้าพนักงาน
อื่นหลายคน ถือได้ว่าโจทก์กระทำความผิดซ้ำคำเตือน อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น